

CONTESTA TRASLADO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de septiembre de 2026

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Dirección de Entidades Civiles

Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles

Dra. Cecilia B. Vanin

S / D

REF: Expediente 351435 / Trámite 10.068.530.-

CLUB FERRO CARRIL OESTE

s/ Denuncia Nicolás Eduardo BIONDO

Quien suscribe el presente, **Sr. Carlos Daniel PANDOLFI**, DNI [REDACTED], en mi carácter de **Vicepresidente 1° del CLUB FERRO CARRIL OESTE** -lo que acredito con la copia del acta de asamblea que acompaño- constituyendo domicilio real en la sede del club sita en García Lorca 350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal en idéntico asiento y domicilio especial electrónico en presidencia@ferrocarriloeste.org.ar, con el patrocinio letrado de la Dra. Brenda Alexia CROS CASTRO, inscripta al T° 139 F° 388 CPACF, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del expediente de referencia, a los efectos de dar respuesta a la providencia cursada por vuestra entidad en fecha 10 de septiembre de 2026, Providencia DFD Nro. 60/2026, con el objeto de formular descargo respecto de la denuncia en traslado, según las consideraciones que seguidamente se expondrán.

I. OBJETO

Que vengo por medio de la presente a contestar en tiempo y forma el traslado de la presentación de referencia.

Lejos de adoptar una tesitura de rechazo formal o confrontación, esta representación institucional comparece con el propósito de **aportar claridad respecto a la situación convocada por el denunciante**. Es la firme voluntad de esta conducción arbitrar los medios necesarios para adecuar la vida interna del club a los lineamientos judiciales vigentes, procurando que toda

transición se desarrolle bajo un marco de regularidad y certidumbre legal, en cabal cumplimiento de los estándares democráticos dictados por el Poder Judicial de la Nación.

Sin embargo, y **ante la obligación de convocar a elecciones ordinarias en virtud del estricto plazo estatutario previsto, nuestra institución se encuentra ante un complejo conflicto normativo** de difícil solución operativa, toda vez que el cumplimiento de los términos eleccionarios fijados por nuestro Estatuto social colisiona materialmente con los tiempos requeridos para consolidar e inscribir nuevas pautas de representación proporcional.

II. REALIDAD INSTITUCIONAL Y VOLUNTAD DE REGULARIZACION ESTATUTARIA

Es real y fáctico que este club conoce en su totalidad los alcances de la sentencia definitiva dictada en fecha 18 de junio de 2025, por la Jueza Dra. María Verónica Ramírez en los autos ***“MEHRSTEDT, CARLOS ESTEBAN c/ CLUB FERRO CARRIL OESTE s/ACCIÓN DECLARATIVA”***, Expte. Nro. 94948/2023.

Al respecto, cabe recordar que esta coyuntura institucional **se origina a partir de la acción declarativa de certeza promovida el 6 de diciembre de 2023 por el socio Carlos Esteban Mehrstedt, por sí y en su carácter de apoderado de la 'Agrupación Primero Ferro'**, con el objeto de disipar el estado de incertidumbre sobre el alcance del artículo 20 bis de la Ley Nro. 20.655. Es precisamente a raíz de dicha legítima iniciativa judicial que la institución se encuentra hoy ante la imperiosa necesidad de readecuar sus bases normativas. Esta conducción comparte plenamente la necesidad de erradicar cualquier atisbo de discriminación política y consagrar la representación proporcional de las minorías que emanó de dicho pronunciamiento jurisdiccional.

Sin embargo, resulta oportuno precisar que **los debates acerca de la adecuación normativa impulsada por la presentación judicial originaria del Sr. Mehrstedt y la búsqueda de los necesarios consensos políticos transversales, constituyen procesos asociativos de natural complejidad**. Esta Comisión Directiva ha entendido que una readecuación de esta envergadura institucional requiere de un diálogo maduro y constructivo entre todos los sectores, el cual se ha venido desarrollando de forma paralela a las altas exigencias propias del calendario institucional. Es debido a la intrínseca complejidad de materializar en un proyecto unificado todas las propuestas activas de reforma que reflejen el criterio de cada una de las facciones políticas que, hasta la fecha, no se ha logrado hallar una canalización efectiva ni tampoco una base técnica que permitiera viabilizar su tratamiento y posterior inscripción registral.

En este contexto, reconociendo que las elecciones ordinarias fueron programadas para el corriente mes de septiembre de 2026 conforme lo dispone el Estatuto social, y que el texto estatutario vigente aún adolece del vacío normativo señalado por la justicia, entendemos

prudente y necesario **contar con la tutela activa de la Inspección General de Justicia para resolver esta encrucijada sin lesionar los derechos de la masa societaria.**

III. APERTURA DEMOCRATICA Y SOLICITUD DE FISCALIZACION Y COOPERACION

La actual Comisión Directiva resalta que el encauzamiento normativo derivado de la acción declarativa promovida originariamente por el asociado **Carlos Esteban Mehrstedt** en representación de la '**Agrupación Primero Ferro**', no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como una solución sectorizada o aislada. Por el contrario, la transición estatutaria propuesta debe traducirse en una herramienta de equidad absoluta que pacifique y ordene de forma integral las reglas de juego para todo el arco político de la institución. Al someter voluntariamente el tratamiento de la proporcionalidad de los escaños al control técnico de esta Inspección General, el club persigue que la totalidad de los núcleos societarios —sin distinción de banderas— adquieran la plena certeza de ver reflejada su representatividad institucional, robusteciendo la legitimidad democrática de cara al futuro.

Por lo expuesto, reafirmamos que no existe intención alguna de proscribir o licuar la representatividad de las facciones políticas en pugna. El espíritu de esta administración es abrir el club al juego democrático, garantizando que tanto el oficialismo como las listas de la oposición tengan asegurados sus escaños directivos conforme a la genuina proporción de los votos obtenidos.

Frente a este panorama, hacemos nuestras las palabras plasmadas en los considerandos del fallo '**Mehrstedt**' por la Jueza Dra. María Verónica Ramírez, quien de forma elocuente dictaminó que: *'La autonomía en el libre ejercicio de sus funciones de las asociaciones civiles deportivas (...) no importa eliminar la voz de sus propios integrantes, por no haber obtenido la mayoría en un acto eleccionario. La omisión de reconocer en sus Estatutos una representación proporcional, importa un acto discriminatorio con las minorías, y contrario al espíritu democrático adoptado por nuestro país'*. En estricto acatamiento a dicha doctrina judicial, el Club Ferro Carril Oeste no pretende escudarse en su autonomía para perpetuar una omisión estatutaria, sino valerse del asesoramiento y fiscalización de esta Inspección General para subsanarla de manera definitiva. En virtud de ello, y a los fines de evitar una parálisis institucional o una eventual nulidad del acto eleccionario que dañe el patrimonio social de la institución, **solicitamos formalmente que este organismo -ante la inminencia de las elecciones ordinarias a las cuales hemos convocado para el próximo domingo 27 de septiembre de 2026- actúe como canal orientador a los efectos de establecer los mecanismos para la adecuación de la normativa interna de la entidad en relación a lo expuesto.**

IV. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a esta Inspección General de Justicia solicitamos:

1. Se tenga por contestado el traslado en legal tiempo y forma, por acreditada la personería invocada y por constituidos los domicilios.
2. Se tome debida nota de la **voluntad del club de someterse a lo que este organismo considere pertinente** conforme el alcance determinado por la manda judicial, en la forma y plazos que estime corresponder.
3. Oportunamente, se dicten las pautas o lineamientos operativos que este organismo estime pertinentes a los fines de encauzar el proceso electoral conforme a derecho.

Proveer de conformidad, que
SERÁ JUSTICIA.

BRENDA ALEXIA CROS CASTRO
ABOGADA
C.P.A.C.F. T° 139 F° 388